

Nr. 68 Besprechung in der Reichskanzlei vom 16. April 1936, 11 Uhr

R 43 II/530, Bl. 182–183 Vermerk des MR Wienstein¹
Druck: SCHWEITZER, Nazifizierung, S. 184 f.

Beginn: 11:00

[ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE DEUTSCHE ARBEITSFRONT]

[...]

Zu Beginn der Besprechung machte Ministerialdirektor *Dr. Pohl* eingehende Ausführungen über die grundsätzliche Stellungnahme des beauftragten Reichswirtschaftsministers². Dieser sei der Auffassung, daß die Deutsche Arbeitsfront unter die Aufsicht der Partei gestellt werden müsse, soweit die Arbeitsfront der verlängerte Arm der Partei ist. Soweit die Deutsche Arbeitsfront jedoch staatliche Aufgaben übernehme, müsse sie unter Aufsicht des Staates gestellt werden. Staatliche Aufgaben übe die Arbeitsfront z. B. aus, wenn sie Einfluß auf die Lohngestaltung und auf die Wirtschaftspolitik nehme. Diesen Einfluß habe die Deutsche Arbeitsfront in der Tat, indem sie z. B. in einzelnen Betrieben eine Erhöhung der Löhne veranlasse. Auch mit Exportfragen habe sich die Arbeitsfront vor wenigen Wochen bei einer Tagung in Bad Schandau³ beschäftigt, von der der beauftragte Reichswirtschaftsminister erst nachher erfahren habe.

Ministerialdirektor *Sommer* bezweifelte, ob diese Trennung möglich sein werde. Wenn sie möglich sei, müsse sie auch überall durchgeführt werden. Z. B. müsse dann der Nationalsozialistische Juristenbund, jedenfalls wenn er sich mit der künftigen Rechtsgestaltung befasse, dem Justizminister unterstellt werden.

Staatssekretär *Dr. Stuckart* führte aus, daß die Schwierigkeiten ihren Ursprung in der nicht befriedigenden Lösung des Problems Partei – Staat hätten. Eine endgültige Lösung sei nur möglich durch eine restlose Klarstellung der nationalsozialistischen Staatsidee. Bei genügender Klarstellung der Idee sei durchaus eine Gemeinschaftsarbeit Partei – Staat möglich. Jegliches dualistisches Denken sei falsch, ein organisches Denken notwendig.

Ministerialdirektor *Dr. Pohl* betonte, daß die Schwierigkeiten, die die Arbeitsfront teilweise verursache, ihren Grund vor allem in der teilweisen falschen Auswahl der Amtswalter der Arbeitsfront hätten. Diese seien häufig getarnte Kommunisten. Die Arbeitsfront habe vielleicht 20 Millionen Mitglieder, die schwer zu kontrollieren seien. Die Partei habe viel weniger Mitglieder.

Vielleicht sei es jedoch möglich, die Verabschiedung des Arbeitsfrontgesetzes überhaupt hinauszuschieben und das Gesetz erst dann zu verabschieden, wenn die Satzung der Deutschen Arbeitsfront und die Durchführungsverordnung zum Arbeitsfrontgesetz fertiggestellt seien. Ursprünglich habe man das Arbeitsfrontgesetz deshalb beschleunigt verabschieden wollen, um der Deutschen Arbeitsfront durch dieses Gesetz Rechtsfähigkeit zu verleihen und damit eine Basis für die Verabschiedung des vordringlichen Entschädigungsgesetzes⁴ zu geben. Nunmehr scheine für die gesonderte Verab-

¹ Zu der Besprechung hatte der StSRk, „mehrfachen Anregungen entsprechend“ und auf besonderen Wunsch Heß', mit Schreiben vom 3. 4. 1936 folg. Stellen eingeladen: StdF, RIM, RFM, RWiM, RAM und RJuM; R43 II/530, Bl. 180. Anwesend waren StS Stuckart, MD Sommer, MD Pohl, MR Killy und Wienstein. – Vorgeschichte s. Dok. Nr. 49.

² Zur Auffassung Schachts s. Dok. Nr. 45.

³ Nicht ermittelt.

⁴ Vgl. Dok. Nrr. 15 und 162.

schiedung des Entschädigungsgesetzes (vgl. besondere Notiz zu Rk. 4159, [liegt] b[ei])⁵ ein Ausweg gefunden zu sein, so daß die Verabschiedung des Arbeitsfrontgesetzes nicht mehr so eilig sei. Diesem Vorschläge stimmten Staatssekretär *Dr. Stuckart* und Ministerialdirektor *Sommer* ausdrücklich zu. Ministerialdirektor Sommer gab die jetzige Zahl der Mitglieder der NSDAP auf ungefähr 2,6 Millionen an. Die ursprünglich höhere Zahl sei durch Ausschlüsse und Tod von Parteigenossen reduziert.

Ich habe für die Reichskanzlei keine Bedenken gegen die Vorschläge geäußert.

Nochmals zusammengefaßt bestand also *Übereinstimmung* darüber, daß das Gesetz über die Deutsche Arbeitsfront zusammen mit der Satzung der Arbeitsfront und dem Durchführungsgesetz zum Arbeitsfrontgesetz verabschiedet werden soll.

Staatssekretär Dr. Stuckart und Ministerialdirektor Sommer wollen die Auffassung ihrer Herren Minister zu dieser weiteren taktischen Behandlung baldmöglichst herbeiführen⁶.

W[ienstein]

⁵ Nicht bei den Akten. Gemeint sein dürfte die mit Schreiben des RIM vom 1. 4. 1936 geäußerte Absicht, die Rechtsfähigkeit der DAF nun im EntschädigungsG selbst zu verankern, ohne das DAF-Gesetz noch abzuwarten; R43 II/715, Bl. 135 f.

⁶ Am 23. 4. 1936 entschied Hitler, die Differenzen in der nächsten Kabinettsitzung erörtern zu lassen; s. FV 231*. Schacht regte am 7. 5. über den RIM erneut eine vorherige Chefbesprechung an. Dazu kam es jedoch nicht, ebenso wenig wie zu einer Befassung des Kabinetts; R43 II/530, Bl. 184–187. Am 7. 1. 1937 schließlich notierte Lammers eine Mitteilung des StS Pfundtner dahin, das RIM wolle den DAF-Gesetzentwurf „in neuer, angeblich nun auch von Minister Heß und Reichsleiter Dr. Ley gebilligter Fassung vorlegen“; ebd. Bl. 189. Eine Vorlage erfolgte indes nicht. Auf einer Tagung der DAF-Kreisobmänner im August 1937 glossierte Ley die erfolglosen Bemühungen um eine rechtl. Verankerung der Arbeitsfront wie folgt: „Man habe ihm [...] geraten, die DAF ‚gesetzlich‘ zu machen, sie zum Beispiel dem Reichsarbeitsministerium zu unterstellen. Die Arbeitsfront könne doch nicht dauernd ‚ungesetzlich‘ bleiben. Aber nach dem Willen des Führers werde der Versuch gemacht, in und mit der DAF ein *Gewohnheitsrecht* herauszubilden und durchzusetzen. Man wolle dann einmal abwarten, ob die DAF nicht dieselbe Autorität gewinne mit einem Gewohnheitsrecht an Stelle eines Gesetzes. Dr. Ley betonte, daß ein solcher vorläufiger ‚gesetzloser‘ Zustand in vieler Hinsicht angenehm sei. Denn so könne keine Behörde in die Arbeit der DAF hineinreden. Auf der anderen Seite aber habe die DAF die Möglichkeit, sich mit *allen* Problemen auseinanderzusetzen und sie zu lösen, ganz gleich, wo und wann diese Probleme auftreten.“ Ausschnitt aus „Kölnische Zeitung“ vom 22. 8. 1937 in: R 3901/20643, Bl. 213. Offiz. Redetext: R. LEY, Soldaten der Arbeit, München 21939, S. 165–175. Der im Febr. 1938 proponierte neue GesEntw. über die DAF blieb ebenso Makulatur wie alle bisherigen Anläufe; R43 II/529.

Zitierhinweis

Nr. 68 Besprechung in der Reichskanzlei vom 16. April 1936,11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d068>